

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076343-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELLA DOS SANTOS THOMAZ

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIABETES MELLITUS. INEFICÁCIA DOS INSUMOS PADRONIZADOS PELO SUS. INSULINAS ANÁLOGAS DE AÇÃO PROLONGADA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENSOR FREESTYLE LIBRE 2. MONITORAMENTO GLICÊMICO CONVENCIONAL POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, deferindo em parte a tutela provisória de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora os insumos insulina glargina e análogos de insulina ultrarrápida para controle de suas taxas glicêmicas, de acordo com a prescrição médica e na forma da fundamentação supra. Sem custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5076343-40.2024.4.02.5101

510014667450 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076343-40.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ISABELLA DOS SANTOS THOMAZ

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão de evento 8, DESPADEC1 dos autos originários que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que os Réus forneçam os seguinte insumos: Insulina Glargina e análogos de insulina ultrarrápida para controle das taxas glicêmicas da paciente. Requer ainda, o fornecimento do sensor *FreeStyle* Libre 2 e testes de glicemia capilar, nos termos do laudo médico acostado à exordial.

Pugna pelo deferimento da tutela em grau recursal, alegando, em síntese, ser portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID-10 E.14), diagnosticada em 2021, sendo acompanhada por médico particular. Aduz que, apesar do tratamento com insulinas disponibilizadas pelo SUS, como insulina NPH e insulina regular, apresenta alta variabilidade glicêmica, com episódios frequentes de hiperglicemia e hipoglicemia, sendo alguns deles graves e assintomáticos, com risco iminente de rebaixamento do nível de consciência.

Sem contrarrazões.

É o relatório do necessário. Decido

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Inicialmente, recebo o agravo de instrumento como medida de urgência, haja vista ter sido observado o prazo previsto no art. 20 do Regimento Interno das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro.

Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto. São eles: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfuntório, reputo presente o fumus boni iuris, pois a autora comprova, através do laudo médico acostado na inicial (evento 1, LAUDO10), ser portadora de diabetes mellitus tipo 1 (CID E-10), necessitando para seu tratamento dos seguinte insumos: insulina glargina e análogos de insulina ultrarrápida.

*O parecer do NAT de evento 20, PARECER1, corrobora as informações médicas acerca da necessidade dos referidos insumos, em especial pelo fato de a paciente já ter feito o uso das insulinas disponibilizadas pelo SUS (NPH e Regular), contudo, sem resultados satisfatórios. Pelo contrário, apresentou quadro de alta variabilidade glicêmica, associando períodos de hiperglicemia importante e hipoglicemias assintomáticas e graves, **com rebaixamento do nível de consciência.***

*Além disso, o NAT também destaca que as insulinas análogas de ação prolongada, embora indicadas em bula para o quadro da autora, **ainda não integram as lista oficiais de dispensação pelo SUS**, o que torna impossível o fornecimento direto pela via administrativa, sendo a tutela jurisdicional a única saída para a autora.*

*Já no tocante ao periculum in mora, também o reputo presente, na medida em que o não fornecimento dos insumos requeridos pode agravar ainda mais o quadro clínico da paciente que poderá sofrer maiores riscos de hiperglicemia e hipoglicemia, **além de perigo à sua própria vida**, segundo informações do médico assistente a seguir colacionadas:*

(...)

Portanto, os elementos dos autos indicam a urgente necessidade do uso pela autora das insulinas análogas de ação prolongada, devendo ser reformada a decisão proferida pelo juízo singular que desconsiderou as informações acerca da já utilização sem sucesso dos insumos padronizados pelo SUS (evento 1, ANEXO16 e evento 1, ANEXO17).

*No entanto, em relação ao sensor FreeStyle Libre 2, o NAT enfatiza que, apesar de indicado, **não se revela imprescindível para o monitoramento das taxas glicêmicas** que pode ser feito de forma convencional (glicemia capilar) padronizada pelo SUS. Logo, quanto a esse insumo específico, não se revela possível a concessão da tutela antecipada, demandando o feito de melhor instrução probatória.*

Mutatis, mutantis, precedente desta 6ª Turma, processo nº 5130605-42.2021.4.02.5101, julgado à unanimidade em 16/03/2022."

Pois bem. Como já fundamentado, o fornecimento das insulinas análogas de ação prolongada deve ser garantido, pois os elementos constantes dos autos demonstram a ineficácia dos insumos fornecidos pelo SUS no controle glicêmico da recorrente. Os laudos médicos detalham a persistência de descontrole glicêmico mesmo com o uso dos medicamentos padronizados, apontando a necessidade do uso das insulinas análogas como única alternativa viável para o tratamento eficaz.

Entretanto, quanto ao sensor FreeStyle Libre 2, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) enfatiza que, embora seja recomendado para monitoramento contínuo das taxas glicêmicas, **não se revela imprescindível**. O monitoramento glicêmico pode ser realizado de forma convencional por meio da glicemia capilar, técnica padronizada e fornecida pelo SUS, capaz de suprir as necessidades de controle da diabetes da autora. Ademais, a ausência de comprovação imediata da imprescindibilidade do sensor justifica a manutenção da negativa de tutela antecipada quanto a esse ponto, demandando-se maior instrução probatória para melhor análise do caso.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão de primeiro grau para conceder a tutela antecipada quanto às insulinas análogas, em observância ao direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196).

Ante o exposto, **VOTO POR CONHER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso, deferindo em parte a tutela provisória de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora os insumos insulina glargina e análogos de insulina ultrarrápida para controle de suas taxas glicêmicas, de acordo com a prescrição médica e na forma da fundamentação

supra. Sem custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.

5076343-40.2024.4.02.5101

510014667176 .V2